

RESULTADO DE LA PONENCIA

Estandar etico del debido proceso algoritmico en la jurisdiccion constitucional

Manual de buenas practicas para la aplicacion de inteligencia artificial
con proteccion de los derechos fundamentales

Poblacion dirigida: operadores judiciales

Bogota D.C., Colombia | 2026

Los 8 principios del estandar

1. Transparencia y explicabilidad

Revelar y documentar el uso de IA; poder explicar su incidencia.

2. Control humano significativo

La IA apoya; el juez decide. Nada exclusivamente automatizado.

3. Responsabilidad y rendicion de cuentas

Siempre hay un responsable humano identificable.

4. Igualdad y no discriminacion

Prevenir y mitigar sesgos; ante indicios, suspender el uso.

5. Proteccion de datos y minimizacion

Finalidad, necesidad, seguridad; anonimizar cuando sea posible.

6. Trazabilidad y auditabilidad

Registrar herramienta, finalidad, operador e incidencia.

7. Proporcionalidad y prevencion de riesgos

Usar la IA solo si es idonea, necesaria y razonable.

8. Primacia de los derechos fundamentales

Ante tension con la eficiencia, prevalecen los derechos.

Protocolo por fases

ANTES

- Herramienta idonea y validada
- Verificar seguridad y datos
- Descartar apps no autorizadas
- Definir el proposito

DURANTE

- Controlar el razonamiento
- Resultado = insumo, no decision
- Verificar veracidad y fuentes
- No cargar datos sensibles

DESPUES

- Revelar el uso en la actuacion
- Motivacion propia y verificada
- Registrar trazabilidad
- Guardar para auditoria

Matriz: lo permitido y lo prohibido

PERMITIDO (apoyo y gestion)

- + Clasificar y priorizar expedientes
- + Buscar jurisprudencia (verificada)
- + Apoyar borradores (asumidos)
- + Sintetizar expedientes
- + Traducir o resumir documentos
- + Detectar patrones de gestion

PROHIBIDO (sustitucion y riesgo)

- x Decidir la seleccion o el fondo
- x Citar fuentes sin verificar
- x Copiar texto sin comprender
- x Datos sensibles en apps inseguras
- x Sustituir la motivacion con IA
- x IA predictiva para prejuzgar

Decalogo del uso etico

1

La IA apoya; el juez decide.

3

Revela el uso cuando incida.

5

Motiva con razones propias.

7

Usa solo herramientas validadas.

9

Asume la responsabilidad humana.

2

Verifica siempre veracidad y fuentes.

4

Protege los datos sensibles.

6

Vigila los sesgos; protege a los vulnerables.

8

Deja rastro de lo que usaste.

10

Capacitate: uso critico, no inercia.

Lista de verificacion etica

- ☐ La herramienta esta autorizada y validada?
- ☐ El uso es idoneo, necesario y proporcionado?
- ☐ Evite datos sensibles en herramientas inseguras?
- ☐ Verifique veracidad y vigencia de las fuentes?
- ☐ La motivacion es propia y comprendida?
- ☐ Evalúe sesgos y su impacto en sujetos protegidos?
- ☐ Revele el uso cuando correspondia?
- ☐ Registre la trazabilidad para auditoria?
- ☐ Hay un responsable humano identificado?

Gobernanza, auditoria y responsabilidad

Supervision institucional

Instancia que autoriza herramientas y supervisa su uso.

Auditorias algoritmicas

Evaluacion periodica de logica, errores, sesgos y datos.

Responsabilidad del operador

Reglas claras articuladas con el regimen disciplinario.

Capacitacion continua

Alfabetizacion algoritmica (Marco de competencias UNESCO).

La tecnologia al servicio de los derechos, no a la inversa.